



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 18

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zur Stärkung des Schutzes von
Wohnraum und zur Verbesserung des
Vollzugs des Ostdeutschen
Zweckentfremdungsverbotsgesetzes**

Seite 2

Gesetz
zur Stärkung des Schutzes von Wohnraum und zur
Verbesserung des Vollzugs des Ostdeutschen
Zweckentfremdungsverbotsgesetzes
vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des
Zweckentfremdungsverbotsgesetzes

Das Sächsische Zweckentfremdungsverbotsgesetz vom 14. Februar 2024 (SächsGVBl. S. 167) wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:

„Gesetz
über das Verbot der
Zweckentfremdung von
Wohnraum im
Ostdeutschen Freistaat
(Ostdeutsches
Zweckentfremdungsverbot
sgesetz)“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

- a. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

- i. Der Nummer 1 werden folgende Nummern 1 bis 2 vorangestellt:

“1. für
überwiegend
gewerbliche oder
freiberufliche
Zwecke verwendet
wird,

2. verändert,
unbrauchbar
gemacht oder
verwahrlost wird,
sodass er nicht
mehr zu
Wohnzwecken
geeignet ist,”

- ii. Die Nummern 1 und 2 werden zu

- den Nummern 3 und 4.
- iii. In Nummer 3 wird das „oder“ durch ein Komma ersetzt.
- iv. In Nummer 4 wird der Punkt durch ein „oder“ und die Angabe „zwölf“ durch „sechs“ ersetzt.
- v. Es wird folgende Nummer angefügt:
„abgebrochen wird.“
- b. Absatz 3 wird wie folgt geändert:
- i. In Nummer 2 werden nach dem Wort „Bemühungen“ die Wörter „zu ortsüblichen Bedingungen“ eingefügt.
- ii. Nummer 3 wird wie folgt neu gefasst:
„3. Wohnraum zügig umgebaut, instandgesetzt oder modernisiert wird und deshalb unbewohnbar ist oder aus anderen objektiven Gründen nicht vermietet werden kann; die Ausnahme nach Halbsatz 1 gilt längstens für zwölf Monate, soweit nicht die Gemeinde im Einzelfall aufgrund der Art und des Umfangs der Maßnahmen eine längere Frist zulässt.“
3. Dem § 2 werden folgende Absätze angefügt:
- “(7) Besteht eine weitere Haupt- oder Nebenwohnung der Antragstellerin oder des Antragstellers in derselben Gemeinde, soll in der Regel keine Genehmigung erteilt werden.
- (8) Über den Antrag auf Erteilung der

Genehmigung entscheidet die Gemeinde innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Entscheidung, gilt die Genehmigung als erteilt

(Genehmigungsfiktion).

Die Frist ist gehemmt, solange die Antragstellerin oder der Antragsteller von der Gemeinde angeforderte, für die Entscheidung erforderliche Unterlagen nicht vorlegt.“

4. Nach dem § 2 wird der folgende § 2a eingefügt:

„§ 2a

**Registriernummer zum
Anbieten und
Bewerben von
Unterkünften zur
Fremdenbeherbergung**

(1) Soll Wohnraum im Geltungsbereich einer Satzung nach § 1 Absatz 1 zum Zwecke der Fremdenbeherbergung angeboten oder

insbesondere unter Nutzung eines Telemediendienstes beworben werden, ist dies der zuständigen Gemeinde vorab anzuzeigen. Dabei sind anzugeben:

1. Familienname, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum der Verfügungsberechtigten oder der Nutzungsberechtigten,
2. bei juristischen Personen Name, Niederlassungsanschrift, Rechtsform, Handelsregisternummer sowie die Vertretungsberechtigten,
3. die genaue Lage der Unterkunft.

Änderungen der nach Satz 2 anzugebenden Daten sind der zuständigen Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.

(2) Auf Grundlage der Anzeige nach Absatz 1

teilt die zuständige Gemeinde der Unterkunft eine Registriernummer zu. Die Registriernummer ist beim Anbieten und Bewerben gut sichtbar anzugeben. Die Pflicht nach Satz 2 besteht nicht, wenn beim Anbieten und Bewerben gut sichtbar angegeben sind:

1. die genaue Lage der Unterkunft sowie der vollständige Name und die Anschrift der Anbietenden oder Werbenden oder
2. im Falle juristischer Personen die genaue Lage der Unterkunft, der Name, die Niederlassungsanschrift, die Rechtsform und Handelsregisternummer sowie die Vertretungsberechtigten.

(3) Die zuständige Gemeinde kann mit Hilfe

automatisierter Verfahren anlasslos Daten, die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können, verarbeiten, um in Stichproben festzustellen, ob die Verpflichteten nach Absatz 2 ihrer Angabepflicht nachkommen oder ob die nach Absatz 2 Satz 3 maßgeblichen Angaben ordnungsgemäß erfolgen. Die Verarbeitung ist auf das hierfür Erforderliche zu beschränken; die Daten sind zu löschen, sobald sie für den Zweck nach Satz 1 nicht mehr erforderlich sind.“

5. § 3 wird wie folgt geändert:

- a. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
- b. Es werden folgende Absätze 2 bis 4 angefügt:

6.

“(2) Die Rückführung zu Wohnzwecken ist so zu leisten, dass der ursprüngliche Zustand

wiederhergestellt
oder ein zumindest
gleichwertiger
Zustand hergestellt
wird.

(3) Eine
Rückführung nach
Absatz 2 ist
ausgeschlossen,
wenn sie für die
Verfügungsberechtigten
oder
Nutzungsberechtigten
eine
unzumutbare Härte
darstellen würde.
Eine unzumutbare
Härte liegt
insbesondere vor,
wenn die Kosten
der Rückführung
die ortsüblichen
Kosten für einen
Neubau mit
vergleichbarer
Größe und
Ausstattung am
gleichen Standort
überschreiten.
(4) Scheidet eine
Rückführung
wegen des
Vorliegens einer

unzumutbaren
Härte aus, soll die
Gemeinde die
Schaffung von
Ersatzwohnraum
oder die Zahlung
einer einmaligen
Ausgleichszahlung
verlangen.“

7. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Auskunftspflicht

(1) Verfügungsberechtigte,
Nutzungsberechtigte,
Bewohner:innen,
Verwalter:innen sowie
Vermittler:innen des
betreffenden Wohnraums
sowie deren Beschäftigte
und Beauftragte haben
der Gemeinde
unentgeltlich Auskünfte zu
geben und Unterlagen
vorzulegen, soweit dies
zur Durchführung dieses
Gesetzes und der
aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Satzungen
erforderlich ist.

(2) Eine Auskunftspflicht
nach Absatz 1 ist
ausgeschlossen, soweit

schutzwürdige Belange
der betroffenen Personen
entgegenstehen.

(3) Das Grundrecht auf
informationelle
Selbstbestimmung (Artikel
33 der Verfassung des
Freistaates
Ostdeutschland) wird
insoweit eingeschränkt.“

§ 4a

Betretungsrecht

(1) Verfügungsberechtigte
oder Nutzungsberechtigte
sind verpflichtet, den
Beauftragten der
zuständigen Gemeinde
das Betreten des
Wohnraums zu gestatten,
wenn dies für die
Entscheidung über eine
Maßnahme nach diesem
Gesetz erforderlich ist,
insbesondere wenn die
Einholung von Auskünften
nicht ausreicht.

(2) Das Betreten ist
rechtzeitig vorher
anzukündigen und im
Einvernehmen mit den
Verfügungsberechtigten
oder den

Nutzungsberechtigten zu
terminieren. Es darf nur zu
angemessenen

Tageszeiten erfolgen.

(3) Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 30 der
Verfassung des Freistaates
Ostdeutschland) wird
insoweit eingeschränkt.“

8. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig
handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. ohne die
erforderliche
Genehmigung
Wohnraum im
Geltungsbereich
einer Satzung nach
§ 1 Absatz 1
zweckentfremdet,
2. einer mit einer
Genehmigung
verbundenen
Auflage nicht, nicht
vollständig oder
nicht fristgemäß
nachkommt,

3. einer erteilt oder
unanfechtbaren Unterlagen nicht
Anordnung nach § oder nicht
3 nicht, nicht vollständig vorlegt,
vollständig oder 8. entgegen § 4a
nicht fristgemäß Absatz 1 das
nachkommt, Betreten nicht
gestattet.
4. den Wohnraum (2) Die
entgegen § 3 Ordnungswidrigkeit kann
Absatz 2 nicht in in den Fällen des Absatzes
den 1 Nummer 1 bis 4 und 8
vorgeschriebenen mit einer Geldbuße bis zu
Zustand einhunderttausend Euro,
zurückführt, in den Fällen des Absatzes
obwohl dies durch 1 Nummer 5 bis 7 mit
die Gemeinde einer Geldbuße bis zu
angeordnet wurde, fünfzigtausend Euro
geahndet werden.
5. eine Anzeige nach (3) Die zuständige
§ 2a Absatz 1 nicht, Gemeinde ist
nicht richtig, nicht Verwaltungsbehörde im
vollständig oder Sinne des § 36 Absatz 1
nicht rechtzeitig Nummer 1 des Gesetzes
erstattet, über
Ordnungswidrigkeiten.“
6. die
Registriernummer
nach § 2a Absatz 2
nicht oder nicht
ordnungsgemäß
angibt,
7. entgegen § 4
Auskünfte nicht,
nicht richtig oder
nicht vollständig

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT